РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 12-105/2021

Номер дела: **12-105/2021**

УИН: **79RS0004-01-2021-000719-06**

Дата начала: **28.05.2021**

Дата рассмотрения: **30.07.2021**

Суд: **Облученский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Будченко Т.В.**

Статьи КоАП: **17.15**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ПРИВЛЕКАЕМОЕ ЛИЦО	Администрация муниципального образования "Облученского муниципального района"	Статьи КоАП: 17.15	

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Материалы переданы в производство судье			28.05.2021
Судебное заседание	Оставлено без изменения		30.07.2021

Решение

Дело № 12-105/2021 УИД №

Р Е Ш Е Н И Е

по жалобе на постановление

по делу об административном правонарушении

30 июля 2021 года г. Облучье

Судья Облученского районного суда ЕАО Будченко Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу представителя администрации муниципального образования «Облученский муниципальный района» Еврейской автономной области Смирновой Татьяны Анатольевны на постановление врио начальника отдела - старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Облученскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Рябовой С.А. от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении юридического лица - администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением врио начальника отдела - старшего судебного пристава ОСП по Облученскому району УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО Дворниковым А.С. от ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо - администрация муниципального образования «Облученский муниципальный район» ЕАО (далее – администрация) привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 руб.

Не согласившись с указанным постановлением, администрация, в лице представителя Смирновой Т.А. обратилась в суд с жалобой, в которой просит постановление признать незаконным в связи с тем, что администрация не имеет возможности исполнить требования, содержащиеся в исполнительном документе по причине того, что постановлением администрации от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах по реализации решения Собрания депутатов от ДД.ММ.ГГГГ № «О бюджете муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» установлено, что для оплаты денежных обязательств получателем средств бюджета муниципального образования предоставляет в финансовое управление документы строго в соответствии с приказом финансового управления № от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Облученский муниципальный район» и бюджетов городских и сельских поселений Облученского муниципального района. Пунктами 2 и 3 порядка установлена процедура санкционирования оплаты денежных обязательств и установлен перечень документов, предоставляемых в финансовое управление для санкционирования оплаты денежных обязательств. Заявок на финансирование расходов по установке системы видеонаблюдения, а также документов в соответствии с установленным порядком в финансовое управление администрации от руководителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозерск - «Основная общеобразовательная школа № 20 п.Лондоко-завод» не поступало. Кроме того, главой 13 федерального закона «Об исполнительном производстве» регламентируются требования неимущественного характера, и из смысла и содержания статьи 105 указанного закона, к которой отсылает статья 17.15 КоАП РФ, устанавливающая административную ответственность, следует, что понимаются исполнительные документы, в которых установлена обязанность должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий), не связанные с передачей денежных сумм и иного имущества. Требования исполнительного документа финансировании образовательного учреждения к перечню требований неимущественного характера не отнесено.

В судебное заседании представитель администрации, должностное лицо административного органа - начальник отдела судебных приставов по Облученскому району Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, либо лицо, заменяющее его, не явились, о дате рассмотрения дела извещены своевременно и надлежащим образом, о причинах неявки не уведомили, об отложении не просили.

Изучив доводы жалобы, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, прихожу к следующему.

Согласно статье 30.6 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях (далее – КоАп РФ) при рассмотрении жалобы на постановление об

административном правонарушении проверяется законность и обоснованность вынесенного постановления, судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объёме.

В силу части 1 статьи 17.15 КоАП РФ административным правонарушением признается неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора.

В соответствии со статьей Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее -закон № 229-ФЗ) задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации.

В силу частей 1, 2 статьи 6 названного закона законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации. В случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя он применяет меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» установлено, что в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

Согласно статье 105 закона № 229-ФЗ в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения. При неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок судебный пристав-исполнитель составляет в отношении должника протокол об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ и устанавливает новый срок для исполнения.

Статьей 113 закона № 229-ФЗ предусмотрено, что в случае нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве виновное лицо подвергается административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно представленным материалам, ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа, выданного Облученским районным судом ЕАО, возбуждено исполнительное производство № -ИП. По исполнительному документу (листу) администрация, при недостаточности у МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозерск» денежных средств обязана при недостаточности средств, выделенных на финансирование деятельности образовательного учреждения профинансировать установку системы видеонаблюдения и восстановление целостности ограждения территории в филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозерск – «Основная общеобразовательная школа № 20 п. Лондоко-завод». Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено в администрацию, имеет входящий № от ДД.ММ.ГГГГ с печатью администрации.

Судебным приставом-исполнителем неоднократно (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) в адрес администрации направлялись предупреждения об ответственности за неисполнение судебного решения и требования об его исполнении в семидневный срок со

дня поступления последних. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом в очередной раз вручено администрации требование об исполнении решения суда (вх.1771 от ДД.ММ.ГГГГ) с требованием исполнения обязанности по исполнительному документу администрации до ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с неисполнением в установленные сроки должником последнего требования судебного пристава, ДД.ММ.ГГГГ в отношении администрации составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 17.15 КоАП РФ, за неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора.

По результатам рассмотрения административного протокола начальником отдела судебных приставов по Облученскому району Управления ФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО ДД.ММ.ГГГГ в отношении администрации МО «Облученский муниципальный район ЕАО» вынесено обжалуемое постановление. Проанализировав исследованные в судебном заседании материалы административного производства, суд не может прийти к выводу о своевременных и в полном объеме принятых администрацией мерах по выделению МБОУ «Средняя школа №18 п. Теплоозерск» - «Основная общеобразовательная школа № 20 п. Лондоко-завод» денежных средств на установку системы видеонаблюдения и восстановление целостности ограждения территории в филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозёрск» - «Основная общеобразовательная школа № 20 п. Лондоко-завод».

Как установлено из материалов дела основным должником по судебному решению является МБОУ «Средняя школа № 18 п. Теплоозерск» которое реализует свои уставные задачи в пределах лимитов и выделенных денежных средств его учредителем.

Довод автора жалобы об отсутствии вины, ввиду отсутствия заявок для оплаты денежных обязательств получателем средств бюджета муниципального образования судом отклоняются, как опровергнутые в судебном заседании следующим.

Материалы исполнительного производства содержат определение Облученского районного суда ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении администрации отсрочки исполнения решения суда от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование заявленной просьбы о предоставлении отсрочки администрацией было представлено распоряжение главы администрации № от ДД.ММ.ГГГГ, которым утвержден план мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций Облученского муниципального района, в который также включена установка системы видеонаблюдения МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозерск», сметная стоимость строительных работ составляет 192160 рублей, срок исполнения -2021 год, из чего следует, что администрация знала о необходимости исполнения решения суда и имела намерение его исполнить и для планирования затрат не потребовалось заявки образовательного учреждения.

Учитывая установленные обстоятельства в совокупности с исследованными письменными материалами, свидетельствующими об отсутствии принятых администрацией района решений по согласованию выполнения работ по установке системы видеонаблюдения и восстановления целостности ограждения территории в филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозёрск» - «Основная общеобразовательная школа № 20 п. Лондоко-завод», суд приходит к выводу, что судебное решение в настоящее время не исполняется по вине администрации, обязанной решением суда, при недостаточности денежных средств у учреждения на установку системы видеонаблюдения и восстановления целостности ограждения, профинансировать указанные мероприятия.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но указанным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Материалами дела подтверждается, что у администрации при должном желании исполнить судебное решение имелась возможность совершить все необходимые действия, направленные на исполнение требований исполнительного документа. Вместе с тем юридическое лицо допустило бездействие и, несмотря на длительный период времени, истекший с момента вступления судебного решения в законную силу, пренебрегло обязанностью его исполнить.

Обстоятельства, на которые ссылается представитель юридического лица - отсутствие заявок учреждения к числу обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых, находящихся вне контроля должника при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась в целях надлежащего исполнения, не относятся.

Правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, посягает на институт судебной власти, принципы обеспечения эффективности судебного решения, реального и своевременного восстановления нарушенных прав граждан, в связи с чем, изложенные доводы жалобы не могут служить основанием к отмене постановления.

При этом, согласно представленной по запросу суда информации правительством ЕАО, муниципального району на выравнивание бюджетной обеспеченности местного бюджета ежегодно предоставлялись финансовые средства в виде дотаций – 2018 – 66 950,1 тыс. рублей, 2019-2020 – 82 873,6 тыс. рублей, 2021- по плану 83 571, тыс. рублей, по факту за 4 месяца текущего года – 27 857 тыс. рублей.

Согласно административному протоколу, правонарушение, инкриминируемое администрации МО «Облученский муниципальный район» выразилось в неисполнении требования исполнительного документа в установленный в требовании судебного пристава-исполнителя срок после взыскании исполнительского сбора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, событие административного правонарушения наступило по истечении указанной даты.

Временем правонарушения при описании допущенного правонарушения, указано 15.00 часов ДД.ММ.ГГГГ, что соответствует дате и времени выявления должностным лицом правонарушения, факт которого зафиксирован должностным лицом составлением административного протокола.

Протокол об административном правонарушении № –АП от ДД.ММ.ГГГГ существенных недостатков не имеет, составлен в отношении администрации в присутствии его представителя с соблюдением требований, предусмотренных частью 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но указанным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Материалами дела подтверждается, что у администрации при должном желании исполнить судебное решение имелась возможность совершить все необходимые действия, направленные на исполнение требований исполнительного документа. Вместе с тем юридическое лицо допустило бездействие и, несмотря на длительный период времени, истекший с момента вступления судебного решения в законную силу, пренебрегло обязанностью его исполнить.

Невыполнение указанных работ до настоящего времени администрацией не оспаривались.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии в действиях администрации состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ.

Факт совершения административного правонарушения и вина юридического лица подтверждены имеющимися в материалах административного производства документами, а именно постановлением о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением о взыскании исполнительского сбора от ДД.ММ.ГГГГ, требованиями судебного пристава-исполнителя о выполнении действий, указанных в решении суда, протоколом об административном правонарушении №–АП от ДД.ММ.ГГГГ.

Оспариваемое постановление о назначении административного наказания в отношении администрации МО «Облученский муниципальный район ЕАО» вынесено в пределах установленного законом срока давности привлечения к административной ответственности.

Административное наказание назначено в пределах, установленных санкцией статьи ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, и с учетом подлежащих оценке и исследованию при назначении наказания обстоятельств.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.7 - 30.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Постановление врио начальника отдела судебных приставов по Облученскому району Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от ДД.ММ.ГГГГ в отношении администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район ЕАО» по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, оставить без изменения, жалобу представителя администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район ЕАО» - без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в суд Еврейской автономной области через Облученский районный суд ЕАО в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения, и вступает в силу по истечении указанного срока.

Судья Т.В. Будченко

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».